

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4695/2538

นาย ชู เวช ชูเวสศิริพร
นาย ไชยยศหรือกฤษณ์ ธนากรเมธา กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653, มาตรา 916, มาตรา 921, มาตรา 989

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 183 วรรคสอง, มาตรา 249

โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบในฐานะผู้สละหลังเช็คพิพาท จำเลยที่ 2 ให้การว่ามีได้คำประกันเป็นอวัลเช็คพิพาทโดยไม่ได้อ้างเหตุแห่งการปฏิเสธให้ชัดแจ้งว่าลายมือชื่อด้านหลังเช็คพิพาทไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 เพราะเหตุใดจำเลยที่ 2 จึงไม่มีประเด็นที่จะนำสืบว่าลายมือชื่อด้านหลังเช็คพิพาทเป็นของจำเลยที่ 2 หรือไม่ แม้ผู้ที่โอนเช็คพิพาทให้โจทก์จะได้รับเช็คพิพาทมาจากจำเลยที่ 1 ตามมูลหนี้กู้ยืมเงิน โจทก์ก็ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานแห่งการกู้มานำสืบ เพราะโจทก์ไม่ได้ฟ้องบังคับให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ตามสัญญากู้ยืมเงิน จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ต. โอนเช็คพิพาทให้โจทก์โดยคบคิดกันฉ้อฉล และจำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทโดยไม่ได้ลงชื่อร่วมกับ ป. เป็นการผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับธนาคาร โดยที่ไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์และมีใช้ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อสละหลังเช็คที่สั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือจึงต้องผูกพันในฐานะผู้รับอวัลสำหรับผู้สั่งจ่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 921 ประกอบมาตรา 989

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คผู้ถือซึ่งมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้สั่งจ่าย และจำเลยที่ 2 เป็นผู้สละหลังคำประกันเป็นอวัลเช็คจำเลยที่ 1 ส่งมอบเช็คดังกล่าวให้ผู้มีชื่อเพื่อชำระหนี้และผู้มีชื่อได้โอนเชิคนั้นให้โจทก์เป็นการชำระหนี้ เมื่อเช็คถึงกำหนดธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 350,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 มิได้คำประกันเป็นอวัลเช็คพิพาทต่อโจทก์ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 348,750 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 350,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 2 มีว่าจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบตามเช็คพิพาทต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่าโจทก์กล่าวในคำฟ้องถึงความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้สละหลังอวัลเช็คพิพาท จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธแต่เพียงว่า จำเลยที่ 2 มิได้คำประกันเป็นอวัลเช็คพิพาท โดยมีได้อ้างเหตุแห่งการปฏิเสธโดยชัดแจ้งว่า ลายมือชื่อด้านหลังเช็คพิพาทมิใช่ลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 เพราะเหตุใด จำเลยที่ 2

จึงไม่ประเด็นนำเสนอว่าลายมือชื่อด้านหลังเช็คพิพาทเป็นของจำเลยที่ 2 หรือไม่ ในข้อนี้โจทก์มีนายต้องอยู่ แะเดียว เป็นพยานเบิกความว่า จำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทส่งจ่ายเงินชำระหนี้ให้แก่พยานโดยจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อสลับหลัง แม้พยานตอบคำถามค้านของทนายจำเลยที่ 2 ว่าพยานรับเช็คพิพาทมาจากมูลหนี้กู้ยืมเงิน โจทก์ก็ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมมานำสืบ เพราะโจทก์มิได้ฟ้องบังคับให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ให้นายต้องอยู่โดยมีจำเลยที่ 2 ลงชื่อสลับหลัง ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ระหว่างโจทก์กับนายต้องอยู่ไม่มีหนี้ต่อกัน นายต้องอยู่โอนเช็คพิพาทให้โจทก์เป็นการคบคิดกันฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 916 ซึ่งเป็นผลให้จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบเช็คพิพาทก็ดีจำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทโดยมิได้ลงชื่อร่วมกับนายประสิทธิ์ธนากรเมธา เป็นการผิดเงื่อนไขในการออกเช็คตามที่ได้มีข้อตกลงไว้กับธนาคารเช็คพิพาทจึงไม่มีมูลหนี้ก็ดี ล้วนเป็นข้อที่จำเลยที่ 2 มิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การ จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ และมีใช้ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยการที่จำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทซึ่งเป็นเช็คผู้ถือส่งจ่ายเงินชำระหนี้เงินกู้ยืมให้แก่นายต้องอยู่โดยจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อสลับหลัง ต่อมานายต้องอยู่ได้โอนเช็คพิพาทให้โจทก์แลกกับเงินสด โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 2 ซึ่งลงลายมือชื่อสลับหลังเช็คที่สั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือจึงต้องผูกพันในฐานะผู้รับอาวัลสำหรับผู้สั่งจ่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 921 ประกอบด้วยมาตรา 989 ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมภพ โชติกวนิชย์-สมาน เวทวินิจ-วุฒิ คราวุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ